



PUTUSAN
Nomor 1944 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDRA WINOTO**, bertempat tinggal di Raya Bima Sakti, AS/15, RT 010, RW 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lelyana Yanti Santosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis *Law Firm*, beralamat di Gedung *Equity Tower*, Lantai 12, *Sudirman Central Business District (SCBD)*, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022;
2. **PT BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bumi Menara Internusa, Andreas Sukowijoyo, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 1/3, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riesa Susanti, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bumi Menara Internusa (BMI), berdasarkan Surat Tugas tanggal 11 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **MAY SETIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Komp. A Yani 1, Nomor 41, RT 022, RW 001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



2. **EROSA YUNI PRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komp. Rahayu Pembina IV, Blok F, Nomor 11, RT 025, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
3. **DJOKO SETYOBUDI**, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Nomor 36, RT 001, RW 008, Kelurahan Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
4. **SRI SETYANINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Sriguwak, RT 002, RW 006, Desa Selopuro, Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;
5. **DIAN SRI SETYO KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 005, RW 002, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
6. **IKA RIMBAWANI**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Landungsari Indah, Blok 0/14, RT 005, RW 006, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
7. **HERU SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Tanggul Wetan, Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
8. **SUGENG PRIYOHANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Layur, Nomor 9, RT 003, RW 001, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
9. **SURIS AHMADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 001, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
10. **IDA HARIYANI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 004, RW 001, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
11. **DONNY NURDIANSYAH**, bertempat tinggal di Komplek Vila Ria Indah, Blok E/9, RT 001, RW 010, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



12. ADI PANI, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Gang Purna A. Rani, RT 004, RW 011, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

13. MOEDJATI ROMLAH, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, Dusun Mentraman, RT 28, RW 03, Desa Pagelaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Malik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AR & Partners, beralamat di Perum Bulan Terang Utama, Blok UJ-18, Nomor 25, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, La Ode Asrafil, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Gadingsari, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heny Susilowati, S.E., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

2. KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT, berkedudukan di Jalan Semeru Selatan, Nomor 22, Kelurahan Dampit, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

3. KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT, berkedudukan di Jalan Semeru Selatan, Kelurahan Dampit, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Para Penggugat, Tanah Kutipan Leter C Desa, atas nama B. Rasmi Rasti Nomor 202, Persil 97 S II luas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ yang diubah tahun 1972, atas nama Sumarwan Leter C Nomor 3744 luas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- utara : tanah milik Dulkabi;
- timur : tanah milik B. Rasmi Rasti;
- selatan : Wangon;
- barat : Wangon;

bahwa dengan penjelasan ini Para Penggugat telah dirugikan baik secara materil dan moril;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. B.Rasmi alias B. Rasmi Rasti;
4. Menyatakan sah demi hukum beberapa bidang tanah S II seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) milik para ahliwaris dengan Kutipan Letter C Nomor 202, Persil 97 S II luas 7.300 m^2 , tercatat atas nama alm. B.Rasmi alias B. Rasmi Rasti, yang terletak di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Indra Winoto (tergugat I) tidak sah dan tidak bernilai hukum;
7. Mengabulkan dan bernilai hukum permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan dalam objek perkara *a quo*;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat untuk seluruhnya;
10. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum atas perubahan tanah Kutipan Letter C, Nomor 202, Persil 97 S II luas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ milik alm. B.Rasmi alias B.Rasmi Rasti kepada Sumarwan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Indra Winoto (Tergugat I);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah Kutipan Letter C Nomor 202, Persil 97 S II seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama alm. B.Rasmi alias B.Rasmi Rasti, yang diubah atas nama Sumarwan Leter C Nomor 3744 tahun 1972 luas 7.300 m^2 terletak di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
 - utara : tanah milik Dul Kabi,
 - timur : tanah milik Bu. Rasmi Rasti,
 - barat : Wangon,
 - selatan : Wangon;
12. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan atau kuasa dari Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara *a quo* dalam keadaan seperti semula dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang dialami Para Penggugat tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan/atau seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan *error in persona*;
4. *Plurium litis consortium*;
5. Penggugat lewat waktu dalam mengajukan gugatan;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. *Nebis in idem*;
2. *Obscure libel*;
3. Daluwarsa (*exceptio temporis*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Sela Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn., tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn., tanggal 14 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum atas perubahan tanah Kutipan Letter C Nomor 202, Persil 97 S II luas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ milik alm. B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti kepada Sumarwan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Indra Winoto (Tergugat I);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Indra Winoto (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti;
6. Menyatakan sah demi hukum beberapa bidang tanah S II seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) milik para ahli waris dengan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Letter C Nomor 202, Persil 97 S II luas 7.300 m², tercatat atas nama alm. B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti, yang terletak di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan atau kuasa dari Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara *a quo* dalam keadaan seperti semula dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang dialami Para Penggugat tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan atau seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.534.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 785/PDT/2021/PT SBY., tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn *juncto* Nomor 785/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 785/PDT/2021/PT SBY., tanggal 24 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn., tanggal 1 Juli 2021;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Bahwa objek sengketa adalah milik B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti sesuai dengan Letter C Nomor 202 atas nama B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti yang tidak pernah dialihkan kepada siapa pun;

Bahwa peralihan Letter C dari B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti kepada Sumarwan adalah tidak sah dan cacat hukum karena disamping Sumarwan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena sakit jiwa sejak tahun 1967 juga bukan merupakan ahli waris dari Sumo Astro dan B. Rasmi alias B. Rasmi Rasti, maka semua bentuk peralihan hak dan akta-akta yang timbul yang terjadi selanjutnya juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Indra Winoto (Tergugat I) karena diperoleh dari peralihan hak yang tidak sah menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INDRA WINOTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INDRA WINOTO, 2. PT BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12